

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1449/2533

นางทิวากร กิจรุ่งโรจน์หรือศิริโชค
ชัชวาล

โจทก์

นางชีวจุ แซ่ตั้ง

ผู้ร้อง

นายสมหวังหรือเนี้ยว อัสวมนั่นคงกุล

จำเลย

นางชีวจุ แซ่ตั้ง ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน
พิพาทไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 83)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 14689
พร้อมตึกแถวเลขที่ 23/15 แขวงตลาดน้อย (สามแยก)เขตสัมพันธวงศ์ (สำเพ็ง)
กรุงเทพมหานคร เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์สินที่
โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด โจทก์คัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 78,77)

ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่าง
อุทธรณ์ (อันดับ 66) แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา
คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 ให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีทราบ

พิเคราะห์แล้ว เป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 ให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีทราบ

(สวิน อักษรายุธ-เหียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ